개인정보보호위원회	보 도 자 료	대한민국 대전환 한국판뉴딜

보도 일시	2022. 2. 9.(수) 14:30	배포 일시	2022. 2. 9.(수) 12:00
담당 부서	조사조정국 조사2과	책임자	과 장 윤정태 (02-2100-3121)
		담당자	사무관 서인숙 (02-2100-3125)

개인정보의 수집동의·활용 관련 법규 위반 한국교육방송공사·키움에셋플래너㈜ 제재

- 개인정보위, 2.9. 전체회의를 개최하여 2억443만원 과징금 등 부과 -

□ 개인정보보호위원회(위원장 윤종인, 이하 '개인정보위')는 **2월 9일(수) 제3회 전체회의**를 열고, **한국교육방송공사 및 키움에셋플래너㈜에** 대하여 **총 2억 443만 원의 과징금과 100만 원의 과태료** 등을 **부과**하기로 결정하였다.

□ 개인정보위는 언론보도('20.10월)를 토대로 동 건에 대한 조사에 착수하였으며,

○ **한국교육방송공사**가 '머니톡' 방송프로그램에서 **재무상담**을 **목적**으로 **수집한 개인정보**를 **키움에셋플래너㈜**에게 **제3자 제공**하였고, 키움에셋플래너㈜의 보험설계사가 해당 개인정보를 수집목적과 달리 **보험상품 권유·판매** 등 **마케팅에 이용**한 사실을 확인하였다.

□ 개인정보위 조사결과, 한국교육방송공사는 전화로 상담을 신청한 정보주체에게 **법정 고지사항인 '제3자 제공'과 관련된 내용을 안내하지 않고, 총 5,501명**의 **개인정보를 수집('20. 4. 27. ~ 6. 21.)**하여 재무상담을 목적으로 키움에셋플래너㈜에 제공하였다.

○ 개인정보위는 이에 대해 **개인정보를 정보주체의 동의없이 제3자에게 제공한 행위**로 구(舊) 정보통신망법 제24조의2(개인정보의 제공 동의 등) 제1항을 위반하였다고 판단하여 5,105만 원의 과징금과 시정명령 등 조치를 내렸다.

※ 구 정보통신망법 제24조의2(개인정보의 제공 동의 등)
① 정보통신서비스 제공자는 이용자의 개인정보를 제3자에게 제공하려면 제22조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 경우 외에는 다음 각 호의 모든 사항을 이용자에게 알리고 동의를 받아야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항이 변경되는 경우에도 또한 같다.
1. 개인정보를 제공받는 자
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간

□ 키움에셋플래너㈜는 한국교육방송공사로부터 제공받은 개인정보 중 28,155명('21.5.5.기준)의 정보를 보험권유 및 판매 등에 활용하여 총 4,066명과 보험상품 계약을 체결하였다.

○ 개인정보위는 키움에셋플래너㈜가 당초 한국교육방송공사에게 전문가 상담을 목적으로 제공받은 개인정보를 보험상품 권유·판매 등에 이용한 행위는 **개인정보를 제공받은 목적 외의 용도로 이용한 행위**로 「개인정보 보호법」 제19조(개인정보의 목적외 이용·제공 제한)를 위반하였다고 판단하였다.

※ 개인정보보호법 19조(개인정보를 제공받은 자의 이용·제공 제한)
개인정보처리자로부터 개인정보를 제공받은 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 개인정보를 제공받은 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.
1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

□ 또한 키움에셋플래너㈜는 한국교육방송공사의 '머니톡' 누리집에서 자동으로 연결된 키움의 상담 신청접수 화면을 통해 시청자의 개인정보를 수집하면서 '금융상품 안내 및 판매 권유'에 대한 사항을 명확히 알리지 않고 '20년 9월 16일부터 10월 20일까지 1,953명의 개인정보를 수집하였다.

○ 이는 **서비스 홍보 및 판매를 권유**하기 위하여 개인정보 처리에 대한 **동의를 받는 과정**에서 **정보주체가 명확히 인지할 수 있도록 알리지 않은 행위**로 「개인정보 보호법」 제22조(동의를 받는 방법) 제4항을 위반하였다고 개인정보위는 판단하여 1억 5,338만 원의 과징금과 100만 원의 과태료 및 시정명령 등 조치를 내렸다.

※ 개인정보보호법 제22조(동의를 받는 방법)
④ 개인정보처리자는 정보주체에게 재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하기 위하여 개인정보의 처리에 대한 동의를 받으려는 때에는 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다.

□ **양청삼 개인정보위 조사조정국장**은 "방송의 공익성·공공성을 고려할 때, 방송프로그램을 매개로 개인정보를 수집·이용·제공하는 개인정보처리자는 정보주체인 시청자가 개인정보 처리에 대해 명확히 인지할 수 있도록 알려야 할 뿐만 아니라 더욱 신중하고 엄격하게 개인정보를 관리하여야 한다."라고 강조하면서,

○ "개인정보위는 시청자의 개인정보를 부당하게 수집·이용한 본 사건에 대해 엄중히 인식하고 있으며, 올해 업무계획에도 포함하여 **보험업계**의 **개인정보 처리 행태**를 **집중**적으로 **점검**해 나갈 계획"이라고 말했다.

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 피심인별 위반내용 및 시정조치 (안)

피심인 명	위반 내용	위반 조항	시정조치(안)
한국교육방송공사	• 이용자의 개인정보를 제3자에게 제공하면서 이용자에게 알리지 않고 동의받은 행위	舊망법 §24조의2 ①	• 시정명령 • **과징금 51,048천원**
키움에셋플래너㈜	• 제공받은 개인정보를 정보주체에게 별도의 동의를 받지 않고 목적외 용도로 이용한 행위	보호법 §19조	• 시정명령 • **과징금 1억 53,387천원**
	• 서비스 홍보 또는 판매 권유를 위하여 개인정보의 처리에 대한 동의를 받으면서 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리지 않은 행위	보호법 §22④	• 시정명령 • **과태료 100만원**